

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5468/2536

นาง บุญ เทียม สุวรรณ อัคร
นาย ไพธร เครือ แก้ว ณ ลำพูน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 156, มาตรา 119 เดิม, มาตรา 800, มาตรา 807, มาตรา 820
ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 295 (2)

ตัวแทนโจทก์ในการบังคับคดียื่นคำแถลงขอถอนการยึดทรัพย์ของจำเลยและด้วยความสำคัญผิด ตัวแทนโจทก์ได้ระบุในคำแถลงด้วยว่าจำเลยได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาคืบถ้วนแล้ว ทั้งที่ความจริงจำเลยยังชำระไม่ครบ การยื่นคำแถลงขอถอนการยึดทรัพย์จึงไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของโจทก์ ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์สละสิทธิเด็ดขาดในการบังคับคดีจำเลย โจทก์มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนข้อความที่ระบุจำเลยได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาคืบถ้วนแล้วได้เพื่อให้เป็นไปตามความจริง

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องเรียกเงินตามเช็ค ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี จำเลยอุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 โจทก์นำยึดที่ดินของจำเลยเพื่อบังคับคดีระหว่างประกาศขายทอดตลาด ตัวแทนโจทก์ในการบังคับคดียื่นคำแถลงขอถอนการยึดทรัพย์ โดยระบุว่าจำเลยได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน โจทก์ยื่น

คำร้องว่า ตัวแทนโจทก์ยื่นคำแถลงโดยสำคัญผิด ขออนุญาตขอความในคำแถลงที่ระบุว่าจำเลยได้นำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว

จำเลยคัดค้านว่า จำเลยชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว โจทก์จึงถอนการยึดโดยอิสระสิทธิในการบังคับคดี ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนคำแถลงขออนุญาตการยึดทรัพย์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า อนุญาตให้โจทก์ถอนข้อความในคำแถลงที่ระบุว่า จำเลยได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ว่า จำเลยยังไม่ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ คงมีปัญหาตามฎีกาจำเลยว่า โจทก์ละสิทธิเด็ดขาดในการบังคับคดีเอาจากจำเลยทั้งหมด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 295(2) ทำให้โจทก์ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขออนุญาตขอความในคำแถลงขออนุญาตการยึดทรัพย์หรือไม่ เห็นว่าเหตุที่ตัวแทนโจทก์ยื่นคำแถลงขออนุญาตขอความที่ระบุว่า จำเลยนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ก็เนื่องจากความสำคัญผิดของตัวแทนโจทก์ว่า โจทก์ได้รับชำระหนี้จากจำเลยแล้ว การยื่นคำแถลงขออนุญาตการยึดทรัพย์จึงไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของโจทก์ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ละสิทธิเด็ดขาดในการบังคับคดีจำเลยโจทก์มีอำนาจยื่นคำร้องขออนุญาตขอความที่ระบุว่า จำเลยได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้วได้ เพื่อให้เป็นไปตามความจริง

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ